

재무감사

감 사 보 고 서

- 학교법인 원광학원 및 원광대학교 재무감사 -

2025. 2.

교 육 부

목 차

I. 감사 실시 개요	1
II. 감사 대상 기관 현황	2
III. 감사 결과	4
1. 감사 결과 총괄	4
2. 처분 요구 사항	5
(1) 수익용기본재산 관리 부적정(기관경고)	6
(2) 부속병원 특수관계업체 의료기기 구입·활용 등 부당(중징계 경고·통보<별도조치>고발) ..	8
(3) 정관 미개정 및 육아휴직자 봉급 미지급 부적정(기관주의·시정)	15
(4) 가설건축물 축조 관할청 미신고 부적정(기관경고·시정)	18
(5) 교비회계 적립금 이자 기금 미예치 부적정(경고·통보(시정완료))	21
(6) 계약 공고기간 미준수 및 선금 지급 시 채권확보조치 미이행 부적정(기관주의 경고·통보)	24
(7) 지식재산권 관리 부적정(주의·통보)	28
IV. 현지조치사항 명세	31

I. 감사 실시 개요

1. 감사배경 및 목적

학교법인 원광학원 및 원광대학교는 그간의 감사 수감 이력, 교육부 국고지원 규모 등을 고려할 때 회계운영 전반에 대한 점검이 필요하였다. 이에 법인과 학교의 재산 및 회계관리·운영에 대한 적정성 등을 점검하고자 학교법인 원광학원 및 원광대학교에 대한 재무감사를 2023년 행정감사 기본계획에 반영하고 감사를 하게 되었다.

2. 감사중점 및 대상

이번 감사에서는 학교법인 원광학원의 이사회 운영, 재산 운용, 재무·회계관리와 함께 원광대학교의 예산·회계, 연구비, 계약, 기자재 관리, 국가재정사업집행·관리 및 민원 제기사항에 대한 확인 등 회계분야 전반에 대하여 2020. 3월 ~ 2023. 11월 감사일까지 수행한 업무를 점검하였다.

3. 감사실시 과정

실지감사에 앞서 학교법인 원광학원 및 원광대학교에 대한 지도·감독부서의 점검 결과, 주요 언론보도·민원 등 관련 자료를 수집·분석하였으며, 2023.11.28.부터 12. 8.까지 8일간 감사인력 8명(시민감사관, 회계사 등 포함)이 실지감사를 하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과 위법·부당하다고 판단되는 사항과 관련하여 2023.12. 8. 원광대학교 주요 보직자가 참석한 가운데 감사마감회의를 하고, 2024. 3. 21. 서면으로 업무처리 경위·향후 처리대책 등에 대한 답변서를 받는 등 주요 지적사항에 대한 의견을 교환하였다. 이후 교육부에서는 감사마감회의에서 제시된 의견 등을 포함하여 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐, 2024.10.30., 11. 6. 두 차례의 감사처분심의회와 2025. 1.14. 재심의위원회 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

Ⅱ. 감사 대상 기관 현황¹⁾

1. 주요 연혁

학교법인 원광학원은 재단법인 원불교가 1946. 5월에 설립인가를 받은 이후, 1965년에 원불교에서 분리하여 원광학원으로 설립 인가받았으며 2021. 11월 제14대 A이(가) 취임하였다. 또한, 대학은 1971.12월 종합대학으로 승격 받은 이후, 2022.12월 제14대 B이(가) 취임하였다.

2. 법인 현황

학교법인 원광학원은 금번 감사대상인 원광대학교를 설치·경영하고 있고, 이사 12명, 감사 2명 등 법인 임원 14명을 두고 있다.

[표 1] 학교법인 원광학원 임원 현황

직 위	성 명	성별	임 기	현직(주요경력)
이사장	A	-	-	-
이 사	-	-	-	-
이 사	-	-	-	-
이 사	-	-	-	-
이 사	-	-	-	-
이 사	-	-	-	-
이 사	-	-	-	-
이 사	-	-	-	-
이 사	-	-	-	-
이 사	-	-	-	-
이 사	-	-	-	-
이 사	-	-	-	-
감 사	-	-	-	-
감 사	-	-	-	-

1) 이 부분은 감사결과 지적된 문제점의 종합적 이해를 돕기 위해 감사대상기관의 현황을 기술한 것으로, 감사대상 기관이 제출한 자료 및 대학알리미를 바탕으로 작성되었으며 현장조사 등 감사의 방법으로 검증한 내용이 아님

3. 재정 현황2)

학교법인 원광학원의 예산(법인회계)은 2022회계연도 3,485,158천원에서 2023회계연도 8,708,540천원으로 5,223,382천원(149.9%)증가하였고, 원광대학교의 예산(교비회계)은 2022회계연도 179,034,862천원에서 2023회계연도 175,137,870천원으로 3,896,992천원 감소(△2.2%)하였다. 또한, 원광대학교 산학협력단의 예산은 2022회계연도 47,141,950천원에서 2023회계연도 52,193,200천원으로 5,051,250천원 증가(10.7%)하였다.

[표 2] 학교법인 등 최근 3년간 예·결산 현황

(단위 : 천원)

구 분	2021회계연도		2022회계연도		2023회계연도
	예 산	결 산	예 산	결 산	예 산
법인회계	3,423,345	3,783,318	3,485,158	4,078,612	8,708,540
교비회계	185,288,332	186,758,937	179,034,862	200,784,904	175,137,870
산단회계	46,708,550	44,838,940	47,141,950	48,943,593	52,193,200

4. 전임교원 확보 현황

원광대학교의 전임교원 1인당 학생수는 학생정원 대비 23.39명이고, 재학생 대비 21.14명이며, 전임교원은 학생정원 대비 80.53%, 재학생 대비 88.87%를 확보하고 있다.

[표 3] 전임교원 1인당 학생수 및 전임교원 확보 현황

(2023. 7. 기준)

구 분	학생수(명)			전임교원현황(명)	전임교원 1인당 학생수(명)	전임교원 확보율(%)
	학 부	대학원	계			
학생정원	13,955	2,485	16,440	703	23.39	80.53
재 학 생	13,066	1,798	14,864		21.14	88.87

5. 시설확보 현황

원광대학교는 입학정원 기준(491,872㎡) 대비 131%의 교지를 확보(644,152㎡)하고 있고, 교사는 입학정원 기준(245,936㎡) 대비 135.7%를 확보(333,659㎡)하고 있다.

[표 4] 교육시설(교지·교사) 확보 현황

(2022. 10. 입학정원 기준)

구 분	기 준	보 유	확보율(%)
교지(㎡)	491,872	644,152	131
교사(㎡)	245,936	333,659	135.7

2) 재정현황의 '예산' 항목은 매 회계연도 본예산 기준임

Ⅲ. 감사 결과

1. 감사 결과 총괄

감사결과는 [표 5]와 같다.

[표 5] 감사결과 총괄

(단위 : 건, 명, 천원)

기관명	신분상 조치					행정상 조치	재정상 조치
	중징계	경징계	경고	주의	계		
학교법인 원광학원	-	-	-	-	-	· 기관경고 1건 · 기관주의 1건 【합계 2건】	- - 【합계 건】
원광대학교	1명 (1건)	-	14명 (3건)	6명 (1건)	21명 (4건)	· 기관경고 1건 · 기관주의 1건 · 통 보 4건 · 시 정 1건 【합계 7건】	· 시 정 1건 57,793천원 【합계 1건】
합 계	1명 (1건)	-	14명 (3건)	6명 (1건)	21명 (4건)	· 기관경고 2건 · 기관주의 2건 · 통 보 4건 · 시 정 1건 【합계 9건】	· 시 정 1건 57,793천원 【합계 1건】
교육부 등 <별도조치>	-	-	-	-	-	· 고발 1건 【합계 2건】	-

※ ()안은 신분상 조치 대상자에 대한 지적 건수 합계임

※ 신분상 조치 경합 시에는 상위 조치로 함

감사결과 확인된 주요 문제점은 다음과 같다.

- 수익용 기본재산에 대한 관리 부적정 (기관경고)
 - 그는(은) 수익용 기본재산으로 설립, 운영하고 있으나, 장기간 교육용 기본재산으로 잘못 신고하고 있으며 정관에도 반영하지 않아 개선 필요
- 특수관계업체의 부속병원 의료기기 구입 (중징계, 고발 등)
 - C이(가) 본인이 대표로 있는 의료기기 업체의 의료기기를 구매하도록 하여 직무상 의무를 위반하고, 사적 이익을 추구

이에 대하여 학교법인 원광학원 이사장에게 수익용 기본재산을 규정에 맞게 관리하도록 기관경고를 요구하는 등 총 7건의 감사결과를 처분 요구하였다.

2. 처분 요구 사항 : 7건[붙임 참조]

붙임

처분 요구 사항(7건)

교 육 부

기관경고

제 목 수익용 기본재산 관리 부적정

소 관 기 관 학교법인 원광학원

조 치 기 관 학교법인 원광학원

내 용

1. 업무개요

학교법인 원광학원은 「사립학교법」 및 같은 법 시행령, 「사학기관 재무·회계 규칙」 및 「사립대학(법인) 기본재산 관리 안내서(교육부)」에 따라 기본재산을 관리하면서, 수익용 기본재산은 학교법인이 관리 책임을 갖고 교육용 기본재산에 대해서는 총장 책임하에 해당 대학(원광대학교)이 직접 재산을 관리하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「사립학교법」 제29조(회계의 구분 등) 제1항 및 제2항에 따르면 학교법인의 회계는 그가 설치·경영하는 학교에 속하는 회계와 법인의 업무에 속하는 회계로 구분하고, 학교에 속하는 회계는 이를 교비회계와 부속병원회계로 구분한다고 되어 있으며, 「사립학교법 시행령」 제4조(출연 또는 기부 재산의 기준액) 제2항 및 제13조(교비회계와 부속병원회계의 세입세출) 제1항에 따르면 기본재산은 교육용 기본재산과 수익용 기본재산으로 구분하여야 하고, 학교시설의 사용료 및 이용료는 교비회계의 세입으로 한다고 규정하고 있다.

또한, 「사학기관 재무·회계 규칙」 제43조(재산의 관리자)에 따르면 법인의 모든 재산의 관리책임자는 이사장이 되고, 다만 학교에 속하는 교육용 기본재산과 학교용 보통재산의 운용 책임자는 학교의 장이 되며, 교육부 「사립대학(법인) 기본재산 관리 안내서」(2017, 2022)에 따르면 교육용 기본재산은 학교법인 소유의 기본재산 중

교비회계에 속하는 재산으로 학생들의 교육·연구활동에 공여되는 토지 및 건물이고, 교육용 기본재산은 교육목적으로 사용되어야 하나 교육 및 연구 활동에 지장을 주지 않는 범위 내에서 유희 교육용 기본재산을 임대 등에 활용 가능하며, 「학교법인 원광학원 기본재산 신고내역」(매년 4.1. 기준)을 매년 4월말까지 제출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그럼에도, 학교법인 원광학원은 전북 익산시 ㄴ 소재 건물(ㄱ)을 「학교법인 원광학원 기본재산 신고내역」(매년 4.1. 기준)에서 “교육용 기본재산”으로 제출하고도, 이와 반대로 실질적으로는 수익용 기본재산으로 운용하여 임대수입을 법인 일반회계로 세입처리한 사실이 있다.

4. 관계기관 의견 및 검토결과

① 관계기관 의견

학교법인 원광학원은 감사결과를 수용하면서 학교법인에서는 ㄱ(이)가 교육부의 허가('98.2.27)를 받아 신축된 1998년 이후 줄곧 학교법인의 수익용 건물로 관리해 왔으나, 실무 담당자의 실수 등으로 교육용 기본재산으로 잘못 기재, 신고하였다고 하였다.

그리고 학교법인 원광학원은 ㄱ(은)는 적극적인 수익활동을 통해 수익금액의 80% 이상을 교비회계로 전출할 계획이라는 의견을 제시하였다.

② 검토결과

학교법인에서 수익용 기본재산을 교육용 기본재산으로 계속 잘못 신고하는 등 정상적인 행정 절차가 이루어지지 않은 부분에 대한 과실이 있으나, 실질적으로 학교법인에서 수익사업체로 원활히 운영해 온 점 등을 감안할 필요가 있다.

5. 조치할 사항

학교법인 원광학원 이사장은

- ① 앞으로 학교법인의 재산을 운영하면서 관련 규정 등을 준수하여 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(기관경고)

교 육 부

중징계·경고·통보·<별도조치>고발

제 목 부속병원 특수관계업체 의료기기 구입·활용 등 부당

소 관 기 관 원광대학교병원

조 치 기 관 원광대학교

내 용

1. 업무개요

원광대학교는 대학 설립의 이념을 실현하기 위하여 원광대학교병원 등을 부속 병원으로 운영하고 있으며, 각 병원의 장은 병원의 업무를 총괄하며, 병원경영을 책임지고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조(재무와 회계운영의 기본원칙), 제21조(예산의 목적외 사용금지) 및 제49조(물품의 관리의무)에 따르면 학교의 재무와 회계는 건전하게 운영하여야 하며 국가의 정책과 사회의 공공기관으로서의 의무와 그 설립목적에 반하여서는 아니되고, 물품관리자는 선량한 관리자로서의 주의와 의무를 다하여야 하며, 학교에 속하는 회계의 세출예산은 이를 목적외에 사용하지 못하도록 규정하고 있다.

또한, 「원광대학교병원 물품구매규정」 제6조(청구 및 구매절차) 제2항에 따르면 구매팀은 구매 의뢰된 내용을 접수 받아 적정구매 요구량인지 또는 구입 타당성을 검토한 후 구매절차 결정 결재를 득하도록 되어 있고, 「원광대학교병원 고정자산 관리규정」 제7조(위원회의 설치) 및 「원광대학교병원 의료장비위원회규정」 제5조(기능), 제6조(회의) 제2항에 따르면 고정자산인 의료장비의 적정수급과 효율적인 유지관리로

병원경영에 합리적인 방안을 도모하기 위하여 의료장비위원회를 설치 운영하고, 위원회는 ‘구매장비의 선정 및 우선 순위의 결정에 관한 사항’, ‘도입장비의 활용도에 관한 사항’ 등을 심의·의결한다고 규정하고 있다.

「사립학교법」 제72조의4(청렴의무) 및 72조의5(사학기관 행동강령)에 따르면 사학기관 종사자는 직위를 이용한 이권개입·알선·청탁행위의 금지·제한을 행동강령으로 정하도록 하고 있고, 학교법인 원광학원 교원징계규정 제5조(사유) 제3호 및 제7호, 원광대학교 교원인사규정 제51조의2(징계사유) 제1항에 따라 ‘직무상 의무를 위반하거나 직무 이행을 태만이 한 자’, ‘허위사실을 유포한 자’ 징계사유에 해당한다고 정하고 있다.

따라서, 원광대학교 병원은 병원장의 책임하에 의료 장비의 구입 타당성과 적정 수급 등을 고려하여 물품 구입 절차를 진행하여야 하고, 사학기관 행동강령 등에 따라서 직위를 이용한 이권개입없이 직무를 이행하여야 한다.

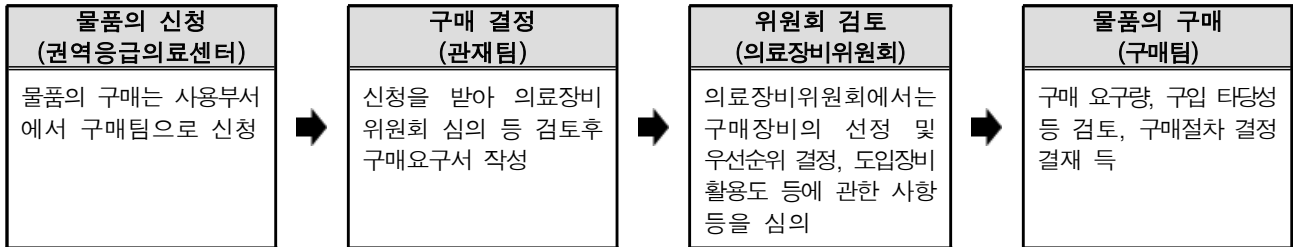
3. 감사결과 확인된 문제점

그럼에도, 원광대학교병원은 2020. 6. C(이)가 대표로 있는 의료기기 업체(○○)의 신규 개발 의료기기인 ‘ㄷ (구매가 265,000천원)’를 구입하는 과정에서 제품에 대한 사용성적서 누락, 식약처 사용허가에 대한 근거자료 부족 등 제품 구입이 적절하지 않음에도 불구하고 제품 구매 절차를 진행하였다.

제품 구매 절차가 진행되기도 전에 C(는)은 ‘○○’(이)가 생산한 ‘ㄷ’ 긴급 도입을 하였다고 인터뷰하고 병원에 설치된 사진까지 보도된 바 있으며, ▷에서는 구매 필요성에 대한 구체적인 판단없이 ‘ㄷ’ 구입을 신청하였고, 이를 접수받은 ▽에서는 의료장비의 적정수급에 대한 검토 없이 구매 절차를 진행하였다.

또한, ‘원광대학교 의료장비위원회’에서는 「원광대학교병원 의료장비위원회규정」에도 없는 서면심의 방식을 통해 2020. 3.24. 의결을 진행한 바 있으며, <에서는 구매 의뢰된 내용에 대한 구입타당성에 대한 검토 없이 구매 절차를 진행하여 2020. 6.16. 납품 및 검수를 완료하였다.

【표 1】 원광대학교 의료장비 구매 업무처리 절차



‘ㄷ’(은)는 구입 이후에는 폐검사의 영상품질저하로 실제 ◇에서는 활용되지 못했고 사용 실적이 전무한 채 방치하다가 2022. 11. 동 기기를 ‘의료진 요구 사항에 미충족’이라는 사유를 들어 불용처리 후 2023. 3. □□에 19,900천원에 매각함에 따라 예산낭비를 초래한 사실이 있다.

원광대학교병원은 병원과 산학협력 등 별도의 협력 관계가 없는 외부 의료기기 업체인 ○○에 대하여 【별표 1】 “원광대학교병원의 ○○ 홍보 직접 지원 현황”과 같이 원광대학교병원 명의로 업체를 홍보하는 ‘유튜브 홍보 영상’을 제작(지출액 850천원)하고, ○○의 실적을 홍보하는 ‘언론 보도자료’를 병원 홈페이지에 탑재 하여 업체 홍보를 지원한 사실이 있으며,

【별표 2】 “○○-원광대학교병원 연계 주요 언론보도 현황”과 같이 2019. 10. 부터 2022. 2.까지 ○○(이)가 원광대학교병원과 산학협력기업으로 연계된 기업이고, 원광대학교병원 차원에서 업체의 성과를 홍보하는 내용으로 지속적으로 언론보도 되고 있음에도 이에 대한 적정한 대응을 하지 않은 사실이 있다.

4. 관계기관 의견

원광대학교병원은 감사결과를 수용하면서, 특수관계인이었던 C(가)이 ‘ㄷ’의 유효성을 강조하며 긴급의료장비 구입 결정이 이루어졌고 구입 및 심의절차를 간소화하였다고 하였으며, 제품에 대한 사용성적서 누락, 식약처 사용허가에 대한 근거자료 부족 등 사실관계가 명확히 확인되지 않은 상태에서 구입하였다고 하였다. C의 ‘제품인증 서류에는 전혀 문제가 없다’는 확고한 입장에서 구매가 진행되었다고 설명하였다.

이와 관련, 장비구입과 관련한 품질 확인과 구매절차 과정에서 좀 더 세밀하게 검수절차가 이루어져야 했으나 담당 직원들이 개입할 수 있는 부분은 극히 제한적이었다고 하면서, 앞으로는 품질에 대한 검증 확인과 특수관계인을 배제하는 등 객관적인 평가가 이루어질 수 있도록 위원회 기능을 강화하고 사용 목적 및 활용성 등 구매 사유에 대한 정확한 평가를 진행하겠다고 하였다.

또한, 원광대학교병원의 언론보도 및 홍보는 병원 언론보도의 책임자이자 ‘○○’ 대표를 겸하고 있는 C의 지시없이 불가능한 것으로 보고, 언론 보도에 있어서의 공적인 역할에 대한 책임감이 막중함을 인지하였다고 하였다.

5. 징계요구 양정

본인이 대표로 있는 업체가 생산한 의료기기를 구매하도록 지시하였으며 사용 실적이 전무한데도 그대로 방치하고, 본인이 대표로 있는 의료기기 업체가 원광대학교병원과 산학협력기업으로 연계된 기업이 아님에도 불구하고 원광대학교병원 명의를 통해 업체 홍보를 지원한 C의 행위는 「사립학교법」 제72조의4(청렴의무), 제72조의5(사학기관 행동강령)와 동법 시행령 제28조의2(사적 이해관계의 신고 대상) 및 「학교법인 원광학원 교원징계규정」 제5조(사유) 제3호 및 제7호, 「원광대학교 교원 인사규정」 제51조의2(징계사유) 제1항에 따른 ‘직무상 의무를 위반하거나 직무 이행을 태만히 한 자’ 및 ‘허위사실을 유포한 자’에 적용되어 징계사유에 해당하며, 고의성과 함께 중대한 과실이 인정된다.

6. 조치할 사항

원광대학교 총장은

- ① 본인이 대표로 있는 의료기기 업체와 관련하여 직무상 의무를 위반하고, 사적 이익을 추구한 C에게 ‘중징계’ 조치하시기 바라며, (중징계, 퇴직으로 불문)
- ② 특수관계 업체를 대상으로 한 의료기기 구매·활용 및 업체 홍보와 관련하여 부적정하게 업무를 처리한 D 등 9명에게는 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (경고)
- ③ 앞으로 부속병원의 의료장비위원회 운영 등 의료장비 구매 절차가 관련 규정에

위반되지 않도록 관리하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

<별도조치>

(고발)

【별표 1】

원광대학교병원의 ○○ 홍보 직접 지원 현황

※ 생략

【별 표 2】

○○-원광대학교병원 연계 주요 언론보도 현황

※ 생략

교 육 부

기관주의·시정

제 목 정관 미개정 및 육아휴직자 봉급 미지급 부적정

소 관 기 관 학교법인 원광학원, 원광대학교

조 치 기 관 학교법인 원광학원, 원광대학교

내 용

1. 업무개요

학교법인 원광학원은 「사립학교법」에 따라 소속 교원의 휴직에 관한 사항을 「학교법인 원광학원 정관」으로 정하고 있고, 원광대학교는 「사립학교법」, 「학교법인 원광학원 정관」에서 정한 바에 따라 소속 교원에게 휴직을 명하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「사립학교법」 제59조(휴직의 사유) 제1항 제7호에 따르면 사립학교 교원의 임용권자는 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성 교원이 임신 또는 출산하게 된 경우 본인이 원하면 휴직을 명하여야 하고, 같은 법 시행령 제24조의6(육아 등의 사유로 휴직하는 교원의 신분 및 처우, 2020. 9. 25. 시행)에 따르면 법 제59조 제1항 제7호에 따른 사유로 휴직하는 교원의 신분 및 처우에 관하여 「공무원수당 등에 관한 규정」 제11조의3(육아휴직수당) 등 국공립 학교의 교원이 해당 사유로 휴직하는 경우에 적용되는 규정을 준용하여야 한다.

그리고 「공무원수당 등에 관한 규정」 제11조의3(육아휴직수당)에 따르면 「국가공무원법」 제71조(휴직) 제2항 제4호에 따른 사유¹⁾로 30일 이상 휴직한 공무원의 육아휴직수당은 육아휴직 시작일을 기준으로 한 월봉급액의 80퍼센트에 해당하는 금액으로 하되, 해당 금액이 150만원을 넘는 경우에는 150만원으로 하고, 해당 금액이 70만원보다 적은 경우에는 70만원으로 한다고 되어 있다.

1) 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성공무원이 임신 또는 출산하게 된 때

한편, 「학교법인 원광학원 정관」 제44조(휴직의 사유), 제47조(휴직교원의 처우)에 따르면 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성 교원이 임신 또는 출산하게 된 때 본인이 원하는 경우 휴직을 명하여야 하고, 해당 사유로 휴직한 교원에 대하여는 봉급을 지급하지 아니한다고 되어 있다.

따라서, 학교법인 원광학원은 상위법인 「사립학교법」 개정사항을 반영하여 「학교법인 원광학원 정관」을 개정하고, 육아휴직한 교원에게 육아휴직수당을 지급해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그럼에도, 학교법인 원광학원은 「학교법인 원광학원 정관」 제47조를 2023년 12월 감사일 현재까지 개정하지 않아, 【별표】 “육아휴직 교원 육아휴직수당 미지급 현황”과 같이 2020. 12. 부터 2023. 12. 감사일 현재까지 M 등 교원 6명에게 육아휴직수당 합계 57,793,540원을 지급하지 않은 사실이 있다.

4. 관계기관 의견

학교법인 원광학원은 감사결과를 수용하면서 육아휴직 교원에게 수당을 지급하도록 「사립학교법」이 개정된 것은 알고 있었지만, 그동안 대학의 재정적 어려움으로 인해 「정관」 개정과 관련한 발의가 이루어지지 않았고, 육아휴직수당을 지급할 수 있도록 「정관」이 개정됨에 따라 「사립학교법」 개정 이후 그간 미지급한 육아휴직수당을 지급하겠다고 답하였다.

5. 조치할 사항

학교법인 원광학원 이사장은

향후 「정관」 등 자체 규정에 「사립학교법」 등 상위법령과 위반되는 내용이 포함되지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (기관주의)

원광대학교 총장은

M 등 육아휴직 교원 6명에게 지급하지 않은 육아휴직수당 합계 57,793,540원을 지급하시기 바랍니다. (시정)

【별표】

육아휴직 교원 육아휴직수당 미지급 현황

(금액단위 : 원)

※ 생략

교 육 부

기관경고·시정

제 목 가설건축물 축조 관할청 미신고 부적정

소 관 기 관 원광대학교

조 치 기 관 원광대학교

내 용

1. 업무개요

원광대학교는 학교 경영에 필요한 건물 및 토지 등의 기본재산에 대하여 교육용 재산과 수익용 재산으로 구분하여 관리·운영하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「건축법」 제11조(건축허가), 제14조(건축신고) 제1항 제5호에 따르면 건축물을 건축하거나 대수선하려는 자는 특별자치시장·특별자치도지사 또는 시장·군수·구청장(이하 '특별자치시장 등'이라 함)의 '허가'를 받아야 하고, 다만 허가 대상 건축물이라고 하더라도 소규모 건축물로서 '대통령령으로 정하는 건축물'의 건축은 미리 특별자치시장 등에게 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 '신고'를 하면 건축허가를 받은 것으로 보며, 「건축법 시행령」 제11조(건축신고) 제3항은 위 '대통령령으로 정하는 건축물'의 범위를 '연면적의 합계가 100제곱미터 이하인 건축물' 등 총 5가지로 열거하고 있다.

「건축법」 제20조(가설건축물) 제1항 및 제3항에 따르면 도시·군계획시설 및 도시·군시설예정지에서 가설건축물을 건축하려는 자는 특별자치시장 등의 '허가'를 받아야 하고, 다만 재해복구, 흥행, 전람회, 공사용 가설건축물 등 '대통령령으로 정하는 용도의 가설건축물'을 축조하려는 자는 대통령령으로 정하는 준치 기간, 설치 기준 및 절차에 따라 특별자치시장 등에게 '신고'한 후 착공할 수 있으며, 「건축법 시행령」 제15조(가설건축물) 제5항은 '대통령령으로 정하는 용도의 가설건축물'의 범위로 '컨테이너 또는 이와

비슷한 것으로 된 가설건축물로서 임시사무실·임시창고 또는 임시숙소로 사용되는 가설건축물' 등 총 16가지를 열거하고 있다.

이처럼 「건축법」 및 「건축법 시행령」은 건축물의 종류를 대체로 그 규모 및 용도에 따라 일반건축물과 가설건축물로 구분하면서, 각각의 경우 건축물의 건축을 위한 요건으로 관할청의 '허가'를 득하도록 하면서 일정한 경우 건축하려는 자의 '신고'로 갈음할 수 있도록 규정하고 있다.

따라서 원광대학교는 학교 경영을 위한 건축물을 건축하는 경우 해당 건축물이 관련 법령에 따른 '신고' 또는 '허가' 대상인지를 파악하여 필요한 행정 절차가 누락되지 않도록 주의하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그럼에도 원광대학교는 【별표】 “관할청 무허가 건축물 등 현황”과 같이 미상일로부터 2023. 12. 감사일 현재까지 대학 내 유리온실판넬 구조 원예온실 1개동, 조적조 및 경량철골조 구조 창고 2개동, 컨테이너박스 구조 창고 8개동, 이동식 부스 구조 흡연실 2개동 등 총 13개동을 관할청 허가 내지 신고 절차 없이 건축하여 사용한 사실이 있다.

4. 관계기관 의견

원광대학교는 감사결과를 수용하면서 금번 감사를 통해 시정 필요성을 깨닫고 향후 철거작업을 진행할 예정이라는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

원광대학교 총장은

- ① 앞으로 학교용지내 시설물 운영 및 관리에 관한 사항이 관련 규정에 위반되지 않도록 절차를 준수하는 등 업무에 철저를 기하기 바랍니다. (기관경고)
- ② 현재 축조되어 있는 무허가 건축물 등에 대하여 '철거' 또는 '관할청(익산시청) 사후 신고' 등 필요한 조치를 취하시기 바랍니다. (시정)

【별표】

관할청 무허가 건축물 등 현황

※ 생략

교 육 부

경고·통보(시정완료)

제 목 교비회계 적립금 이자 기금 미예치 부적정

소 관 기 관 원광대학교

조 치 기 관 원광대학교

내 용

1. 업무개요

원광대학교는 「사립학교법」 제32조의2(적립금)에 따라 교육시설의 신축·증축 및 개수·보수, 학생의 장학금 지급 및 교직원의 연구 활동 지원 등에 충당하기 위하여 필요한 적립금을 적립·운용하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

「사립학교법」 제32조의2(적립금) 제2항 및 제3항에 따르면 적립금은 원금보존 적립금과 임의적립금으로 구분하고, 성격에 따라 연구적립금·건축적립금·장학 적립금·퇴직적립금 및 그 밖에 구체적인 목적을 정하여 적립하는 특정목적적립금으로 구분하며, 적립금은 기금으로 예치하여 관리하고 그 적립 목적으로만 사용하여야 한다.

그리고 「사학기관 재무·회계 규칙」 제22조의2(적립금의 적립 및 사용 등) 제2항 및 제3항에 따르면 적립금은 그 상당액을 기금으로 예치하여 관리하여야 하고 그 적립 목적에 한하여 사용하여야 하며, 「사립대학(법인) 회계관리 안내서」 ‘IV. 사립대학 예·결산 주요 유의사항’에 따르면 기금의 이자수입(환급법인세²⁾ 포함)은 해당 적립금의 사용 목적과 동일하게 운영되어야 하고 다른 용도로의 사용이 금지되어 있다.

2) 「법인세법」 제29조 제1항, 제60조 제1항 및 제71조 제4항에 따르면 비영리내국법인이 각 사업연도에 그 법인의 고유목적 사업 등에 지출하기 위하여 고유목적사업 준비금을 손금으로 계상한 경우에는 이자소득의 범위 내에서 이를 손금에 산입하도록 되어 있으며, 납세의무가 있는 내국법인은 그 사업연도의 소득에 대한 법인세의 과세표준과 세액을 관할 세무서장에게 신고하여야 하고, 관할 세무서장은 원천징수한 법인세액이 과세표준을 초과하는 경우 그 초과하는 금액은 환급하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그럼에도 원광대학교는 교비회계 적립금을 관리하면서 【별표】 “기금 이자 및 법인세 환급금 기금 미예치 내역”과 같이 2020. 6.부터 2023. 7.까지 B 적립금 등 6개 기금의 예금이자 합계 2,231,343,421원 및 예금이자에서 원천징수된 후 과세 관청으로부터 환급받은 법인세(지방세 포함) 합계 406,170,430원 총 합계 2,637,513,851원을 교비회계로 세입 처리하여, 각 기금별로 예치하여 관리하지 않은 사실이 있다.

4. 관계기관 의견

원광대학교는 감사결과를 수용하면서 S 과의 온라인 상담 내용 등을 근거로 적립금 이자는 당초 적립금의 적립 목적에 맞게 사용하기만 하면 된다고 판단하여 관련 기금에 예치하지 않았고, 금번 감사를 계기로 잘못을 시정하겠다고 답하였다.

5. 조치할 사항

원광대학교 총장은

- ① 적립금 이자 관리를 소홀히 한 S, T, U 등 3명에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (경고)
- ② 2023년도에 발생한 적립금 이자는 해당 기금에 전액 예치하여 시정이 완료되었으나, 향후 유사사례 등 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하니 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보(시정완료))

【별표】

기금 이자 및 법인세 환급금 기금 미예치 내역

※ 생략

교 육 부

기관주의·경고·통보

제 목 계약 공고기간 미준수 및 선금 지급 시 채권확보조치 미이행 부적정

소 관 기 관 원광대학교

조 치 기 관 원광대학교

내 용

1. 업무개요

원광대학교 산학협력단은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법”）」, 「산학협력단회계처리규칙(교육부고시)」, 에 따라 계약을 공고하여야 하고, 「정부 입찰·계약 집행기준(기획재정부예규)」, 「원광대학교 용역 및 공사 계약에 관한 내규」에 따라 선금을 지급하고자 할 경우 계약상대자로 하여금 「국가계약법 시행령」에 의한 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 한다.

2. 관계법령 및 판단기준

「산학협력단회계처리규칙(교육부고시)」 제14조(국가 지원금의 집행)에 따르면 국가 또는 지방자치단체로부터 지원받은 출연·보조금의 집행은 「국가계약법」 등의 규정을 준용하고, 「국가계약법」 제8조(입찰 공고 등)에 따르면 계약담당공무원은 경쟁입찰을 하는 경우에는 입찰에 관한 사항을 공고하거나 통지하여야 하고, 같은 법 시행령 제35조(입찰공고의 시기) 제5항에 따르면 협상에 의한 계약의 경우 제안서 제출 마감일의 전날부터 기산하여 40일 전에 공고하여야 한다.

그리고 「원광대학교 용역 및 공사 계약에 관한 내규」 제35조(어구해석과 준용)는 이 내규에 명시되어 있지 않은 사항은 국가의 관련 법령이나 관례에 따른다고 정하고 있고, 「정부 입찰·계약 집행기준(기획재정부예규)」 제35조(채권확보)에 따르면 계약담당공무원은 선금을 지급하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 「국가계약법

시행령」 제37조제2항에 의한 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그럼에도 원광대학교 산학협력단(♡)은 【표】 “협상에 의한 계약 공고기간 미준수 내역”과 같이 2021. 8. ‘ㄱ’을 협상에 의한 계약으로 추진하면서 제안서 접수 마감일 13일 전에 공고하여 법정 공고기간인 40일보다 27일 적게 공고한 사실이 있다.

【표】 협상에 의한 계약 공고기간 미준수 내역

구분	계약건명	계약금액 (천원)	계약 방법	발주기관	계약대상자		제안서 접수 마감일	공고일	공고 기간 (미달일)
					성명	상호			
용역	ㄱ	-	협상에 의한 계약	원광대학교 (♡)	V	△△	-	-	13일 (27일)

또한, 원광대학교 산학협력단은 【별표】 “선금 지급 관련 채권확보조치 미이행 현황”과 같이 2020. 12.부터 2021. 12.까지 ㄴ 등 총 15건의 계약을 체결하면서 증권 및 보증서 수령 등 채권확보조치 없이 선금 합계 85,566천원을 지급한 사실이 있다.

4. 관계기관 의견

원광대학교는 감사결과를 수용하면서, 공고기간 미달과 관련해서는 업무과중 등으로 인해 ‘긴급’ 공고 처리를 누락한 것이며, 향후 직원 교육과 매뉴얼 정립 등을 통해 유사 사례가 재발하지 않도록 주의하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

원광대학교 총장은

< 계약 공고기간 미준수 관련 >

① 계약업무와 관련하여 공고기간을 위반하는 일이 없도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. (기관주의)

② 추후 담당자 교육, 매뉴얼 정립 등 계약업무 관련 유사 사례 재발 방지 대책을 수립하시기 바랍니다. **(통보)**

< 선금 지급 시 채권확보조치 미이행 관련 >

① 채권확보조치를 소홀히 한 원광대학교 W, X에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. **(경고)**

② 선금 지급 시 채권확보조치 여부를 확인할 수 있는 회계시스템 구축 등 업무개선방안을 마련하시기 바랍니다. **(통보)**

【별표】

선금 지급 관련 채권확보조치 미이행 현황

※ 생략

교 육 부

주의·통보

제 목 지식재산권 관리 부적정

소 관 기 관 원광대학교 산학협력단

조 치 기 관 원광대학교

내 용

1. 업무개요

원광대학교는 「발명진흥법」 및 「원광대학교 지식재산권 관리규정」에 따라 소속 교원, 직원, 연구원, 학생 및 기타 연구업무에 종사하는 자의 직무발명 등 지식재산권을 [표 1]의 절차에 따라 관리하고 있다.

[표 1] 지식재산권 신고 절차



2. 관계법령 및 판단기준

「발명진흥법」 제2조(정의), 제10조(직무발명) 제1항 및 제12조(직무발명 완성사실의 통지)에 따르면 “직무발명”이란 종업원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자 등의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말하고, 직무발명에 대하여 종업원 등이 특허, 실용신안 등록, 디자인등록을 받았거나 특허 등을 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허 등을 받으면 사용자 등은 그 특허권, 실용신안권, 디자인권에 대하여 통상실시권을 가지고, 종업원 등이 직무발명을 완성한 경우에는 지체 없이 그 사실을 사용자 등에게 문서로 알려야 한다고 되어 있다.

또한, 「원광대학교 지식재산권 관리규정」 제2조(용어의 정의), 제4조(권리의 승계) 및 제6조(발명의 신고)에 따르면 “직무발명”이라 함은 교직원이 그 직무와 관련하여 발명한 것이 그 성질상 본교의 업무범위에 속하며, 그 발명을 하게 된 행위가 당해 교직원의 재직 중 직무에 속하는 것으로 교직원이 본교에 신고의무를 갖는 발명을 말하고, 직무발명의 경우에는 본교가 발명자의 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계하며, 다만, 교직원 이외의 자와 공동으로 이루어진 경우에는 교직원이 가지는 권리의 지분만 승계하고, 권리의 승계 또는 기술이전을 행하고자 하는 경우에는 발명신고서를 본교 ☞(으)로 제출하여 발명의 신고를 하여야 한다고 되어 있습니다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도, 원광대학교 Y 등 6명은 2017. 8.부터 2021. 5.까지 [표 2] “직무발명 개인명의 특허 출원·등록 현황”과 같이 총 6건의 직무발명을 하고도 산학협력단에 신고하지 아니하고 개인 명의로 출원(등록)하였다.

[표 2] 직무발명 개인명의 특허 출원·등록 현황

연 번	출원인			권리	출 원		등 록		발명의 명칭
	소속	직위	성명		출원번호	출원일자	등록번호	등록일자	
1	-	-	Y	특 허	-	-	-	-	-
2	-	-	Z	특 허	-	-	-	-	-
3	-	-	AA	특 허	-	-	-	-	-
4		-	AB						
5	-	-	AC	특 허	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-
6	-	-	AD	특 허	-	-	-	-	-

그 결과, 「발명진흥법」 제10조(직무발명) 및 제12조(직무발명 완성사실의 통지), 「원광대학교 지식재산권 관리규정」 제6조(발명의 신고), 제7조(승계의 결정 및 통지)를 위반하는 결과를 초래하였다.

4. 관계기관 의견

원광대학교는 감사결과를 수용하면서, AD(1건) 및 AC(2건) 총 3건을 학교로 양도하였으며, AA 특허등록 등 3건에 대해서도 학교에 양도하는 절차를 진행중이며, 앞으로 직무발명 인식 제고를 위한 안내절차 강화 및 교육을 실시할 계획이며, 신고하지 않은 직무발명으로 인해 개인적 이익이 발생하는 경우에는 대학에 귀속되도록 법적 절차를 진행토록 하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

원광대학교 총장은

- ① 신고하지 않은 직무발명에 대하여 관련 규정에 따라 자체심의 등을 거쳐 산학협력단 명의로의 승계여부를 결정하기 바랍니다. (통보)
- ② 또한, Y, Z, AA, AB, AC, AD 등 6명에게 '주의' 조치하시기 바랍니다. (주의)

IV. 현지조치사항 명세

지적 건명	지적 내용	조치할 사항
【교비회계】		
1. 격려금 지급에 관한 사항	○ 2023년 3월부터 2023년 9월까지 ☆의 ○업무 등을 수행하는 교직원에게 별도로 수당을 지급할 수 있는 근거가 없음에도 ☆ AE 등 교직원 3명에게 수당 합계 810천원을 지급 【「사학기관 재무·회계 규칙」 제4조, 「원광대학교 교직원 보수규정」 제29조】	【원광대학교】 ○ 통보 - 격려금 지급과 관련하여 관계규정을 미련 후 지급하거나 향후 같은 사례가 발생하지 않도록 주의 바람
【산단회계】		
2. 산학협력단 수당 지급에 관한 사항	○ 원광대학교 ♀ 직원 9명은 '2019회계연도 산학협력단 회계 결산/감사/세무신고 관련 수당' 및 예산편성 수당 등 기타수당으로 총 6회 45명(중복포함) 합계 15,000천원을 지급 【「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률 시행령」 제27조, 「산학협력단회계처리규칙」 제15조】	【원광대학교 산학협력단】 ○ 통보 - 수당 지급과 관련하여 관계규정을 미련 후 지급하거나 향후 같은 사례가 발생하지 않도록 주의 바람